

الجزء الموضوعي الشامل

الفقه الحنفي — الفرقة الثالثة

من كتاب الشهادات إلى كتاب الحجر

شريعة وقانون — مذكرة شاملة ومصورة

فهرس المحتويات



الكتاب الأول: كتاب الشهادات

تعريف الشهادة ومشروعيتها

أركان الشهادة

شروط الشاهد (سبعة شروط بالتفصيل)

نصاب الشهادة في كل باب

موانع الشهادة وأسباب ردها

تحمل الشهادة وأداؤها

الشهادة على الشهادة

الرجوع عن الشهادة

الكتاب الثاني: كتاب الدعوى

تعريف الدعوى والمدعي والمدعى عليه

شروط صحة الدعوى (خمسة شروط)

باب البينة وأنواعها

باب اليمين وأحكامها

النكول عن اليمين

الكتاب الثالث: كتاب الحجر

تعريف الحجر ومشروعيته

أسباب الحجر (الصغر، الجنون، السفه، الدين)

الحجر على السفه — الخلاف الشهير

الحجر على المدين المفلس

تصرفات المحجور عليه

فك الحجر وشروطه

الكتاب الأول: كتاب الشهادات

تعريفها، أركانها، شروطها، نصابها، موانعها، والرجوع عنها

أولاً: تعريف الشهادة ومشروعيتها



التعريف اللغوي والاصطلاحي

الشهادة لغةً: مأخوذة من المشاهدة وهي المعاينة والحضور والعلم. تقول: "شهدتُ كذا" أي حضرته وعلمته.

الشهادة اصطلاحاً: إخبارٌ صدقٍ لإثبات حقٍّ بلفظ الشهادة في مجلس القضاء. فهي ليست مجرد كلام، بل هي إخبار ملزم يُبنى عليه حكم القاضي.

✚ تعريف الشهادة عند الحنفية = «إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي»
— (الهداية شرح بداية المبتدي)

حكم الشهادة

أداء الشهادة فرض عين على من تحملها إذا طُلب منه أدائها ولم يوجد غيره، وإلا فهي فرض كفاية. وكتمان الشهادة حرام ومن الكبائر.

📖 قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: 283]

📖 قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: 2]

📖 قال تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: 135]

💡 مثال (بالمصري):

يعني مثلاً لو أنت شفت واحد وهو بيع شقة لواحد تاني وكتبوا عقد، وبعدين المشتري راح المحكمة وقال "أنا اشتريت الشقة دي" والبايع أنكر — لو أنت الشاهد الوحيد لازم تروح تشهد. لو معاك شهود تانيين كفاية واحد يروح.

ثانياً: أركان الشهادة

للشهادة أربعة أركان:

الركن	التوضيح
١. الشاهد	الشخص المؤدي للشهادة — ويشترط فيه شروط معينة
٢. المشهود له	صاحب الحق الذي يُشهد لصالحه (المدعى)
٣. المشهود عليه	من تُقام الشهادة ضده (المدعى عليه)
٤. المشهود به	الحق الذي يُشهد بوقوعه (المال، العقد، الجريمة...)

ثالثاً: شروط الشاهد (بالتفصيل الكامل)

يشترط في الشاهد عند الحنفية سبعة شروط أساسية:

الشرط الأول: الإسلام



لا تُقبل شهادة الكافر على المسلم؛ لأن الشهادة ولاية والكافر ليس له ولاية على المسلم.

لكن أبا حنيفة استثنى حالتين مهمتين:

١. تُقبل شهادة الكافر على الكافر (الذمي على الذمي).

٢. تُقبل شهادة الكافر في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم — استدلالاً بقوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ

مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: 106]

💡 مثال (بالمصري):

يعني لو واحد مسيحي اتخاصم مع مسيحي تاني على فلوس، ممكن مسيحي ثالث يشهد عليهم عند القاضي المسلم — دا جايز عند أبي حنيفة. لكن لو الخصومة بين مسلم ومسيحي، لازم الشاهد يكون مسلم.

الشرط الثاني: البلوغ والعقل

لا تُقبل شهادة الصبي ولا المجنون. أما الصبي فلعدم التكليف ولاحتمال الكذب. وأما المجنون فلا قيمة لكلامه شرعاً.

⚠️ شهادة الصبي لا تُقبل حتى لو كان مميزاً عند جمهور الحنفية — خلافاً لبعض المالكية الذين أجازوها في الجراح بينهم.

الشرط الثالث: الحرية

لا تُقبل شهادة العبد المملوك عند الحنفية والجمهور؛ لأن الشهادة ولاية والعبد ليس من أهل الولاية. ولأنه مشغول بخدمة سيده فلا يتفرغ لمصالح الناس.

الشرط الرابع: العدالة

العدالة هي أهم الشروط وأدقها. ومعناها: أن يكون الشاهد مجتنباً للكبائر وغير مُصِرٍّ على الصغائر، محافظاً على المروءة.

العدالة = اجتناب الكبائر + عدم الإصرار على الصغائر + المحافظة على المروءة 

الكبائر: كالزنا، والسرقه، وشرب الخمر، والقتل، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين.

الصغائر: إذا ارتكبتها مرة واحدة لا تسقط العدالة. لكن الإصرار عليها يسقطها لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة.

مثال (بالمصري):

يعني لو واحد معروف إنه بيشر ب سجاير — دي صغيرة مش هتأثر على شهادته. لكن لو واحد معروف إنه بيكذب كثير وبيغش في البيع — دا إصرار على الصغائر فشهادته مردودة.

الشرط الخامس: البصر

لا تُقبل شهادة الأعمى عند الحنفية مطلقاً؛ لأن الشهادة مبنية على المعاينة والمشاهدة وهو عاجز عنها. واستثنوا حالة واحدة وهي الشهادة بالتسامع (ما يثبت بالشهرة كالنسب والموت).

الشرط السادس: النطق

لا تُقبل شهادة الأخرس عند الحنفية وإن كانت إشارته مفهومة؛ لأن لفظ "أشهد" ركن في الأداء، والأخرس لا ينطق.

الشرط السابع: عدم التهمة

التهمة معناها أن يكون للشاهد مصلحة في الشهادة تجرّ له نفعاً أو تدفع عنه ضرراً. ولذلك تُردّ شهادة:

❌ من تردّ شهادتهم بسبب التهمة:

- الأصل لفرعه والفرع لأصله: الأب لابنه والجد لحفيده والعكس — لأن المنافع بينهم متصلة
- أحد الزوجين للآخر: لاتصال المنافع بينهما
- الشريك لشريكه فيما هو من مال الشركة: لجرّ النفع
- المؤكّل لوكيله والعكس: فيما وُكِّل فيه
- العدو لعدوه: العداوة الدنيوية فقط (كخصومة مالية). أما العداوة الدينية فلا تمنع
- المحدود في القذف: من أقيم عليه حد القذف سقطت عدالته أبداً عند الحنفية

💡 مثال (بالمصري):

يعني لو أبوك راح المحكمة وشهد إنك أنت صاحب الشقة مش جارك — القاضي مش هيقبل شهادة أبوك لأنه أبوك ومن مصلحته إنك تكسب. نفس الكلام لو مراتك شهدتك.

رابعاً: نصاب الشهادة (العدد المطلوب من الشهود)



يختلف عدد الشهود المطلوبين حسب نوع القضية:

الدليل

النصاب المطلوب

نوع القضية

الزنا	أربعة رجال عدول	﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ﴾
بقية الحدود والقصاص	رجلان عدلان	لا تُقبل شهادة النساء في الحدود
الأموال والمعاملات	رجلان، أو رجل وامرأتان	﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾
ما لا يطلع عليه إلا النساء	امرأة واحدة عدلة تكفي	كالبكرة والولادة والرضاع والعيوب تحت الثياب

📌 قاعدة مهمة: شهادة النساء لا تُقبل في الحدود والقصاص عند الحنفية مطلقاً — لأن الحدود تُدرأ بالشبهات وفي شهادة النساء شبهة النسيان الواردة في الآية.

💡 مثال (بالمصري):

يعني لو واحد اتهم بسرقة ومعه شاهدين — لازم يكونوا راجلين. مينفعش راجل وستنتين هنا لأن دي حد. لكن لو القضية على فلوس (دين مثلاً) — ينفع راجل وستنتين.

خامساً: تحمل الشهادة وأداؤها

الفرق بين التحمل والأداء

التحمل: هو أن يسمع الشاهد الواقعة أو يراها. وهو واجب على من طُلب منه. الأداء: هو أن يذهب إلى القاضي ويقول "أشهد بكذا". ولا بد فيه من لفظ "أشهد" عند الحنفية.

📌 لا بد من لفظ «أشهد» — فلو قال "أعلم" أو "أتيقن" لم تُقبل شهادته عند أبي حنيفة.

سادساً: الشهادة على الشهادة

الشهادة على الشهادة = أن ينقل شاهدٌ فرعي عن شاهدٍ أصلي شهادته أمام القاضي لأن الأصلي لا يستطيع الحضور.



شروط قبولها

شروط الشهادة على الشهادة:

- ١. عجز الشاهد الأصلي عن الحضور لمرض أو سفر أو موت أو حبس
- ٢. أن يُشهد الأصلي الفرع صراحةً بقوله: "أشهدك على شهادتي أن فلاناً أقر بكذا"
- ٣. أن يكون الفرع عدلاً مستوفياً لشروط الشاهد
- ٤. أن يُسمي الفرع الأصل عند أداء الشهادة أمام القاضي
- ٥. ألا تكون في الحدود والقصاص — لأن الحدود تُدرأ بالشبهات

من يشهد على من؟

الحالة	الحكم
رجلان أصليان ← رجلان فرعيان لكل منهما	✓ صحيح — هذا الأصل
رجلان أصليان ← رجلان فرعيان لكليهما معاً	✓ صحيح — يجوز أن ينقل الفرعان عن الاثنين
رجل أصلي ← رجل فرعي واحد	✗ لا يصح — لا بد من اثنين ينقلان عن كل أصلي

💡 مثال (بالمصري):

يعني لو الشاهد الأصلي مريض ومش قادر يروح المحكمة — يقدر يجيب اثنين تانيين يقولهم "أشهدكو إن أنا شفت فلان باع لفلان الشقة" وهما يروحوا المحكمة مكانه. بس لازم يكونوا اثنين مش واحد.

سابعاً: الرجوع عن الشهادة

متى يرجع الشاهد؟

قد يرجع الشاهد عن شهادته إما قبل الحكم أو بعده. والحكم يختلف في كل حالة:

أ) الرجوع قبل الحكم

إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل أن يحكم القاضي — لا يحكم القاضي بتلك الشهادة ولا شيء على الشهود.

ب) الرجوع بعد الحكم

نوع الحكم	أثر الرجوع
حكم بالمال	لا يُنقض الحكم — لكن الشهود يضمنون المال للمحكوم عليه
حكم بالقصاص ولم يُنفذ	يسقط القصاص لأن الرجوع شبهة والقصاص يسقط بالشبهة

الشهود يضمنون الدية ويُعزَّرون تعزيراً شديداً	حكم بالقصاص ونُفذ (قُتل المحكوم عليه)
يسقط الحد	حكم بحد ولم ينفذ
إن كان حد قطع (سرقة): يضمنون أرش اليد. إن كان جلداً: يُعزَّرون	حكم بحد ونُفذ

📌 القاعدة: الرجوع بعد الحكم لا يُنقض الحكم أبداً — لأنه لا يُعلم أيّ القولين أصدق: شهادته أم رجوعه.

💡 مثال (بالمصري):

يعني لو اتنين شهدوا إن أحمد بيدين لمحمد 10,000 جنيه والقاضي حكم — وبعدين الشاهدين رجعوا وقالوا "كنا غلطانين" — الحكم مش هيتلغي لكن الشاهدين هيدفعوا الـ 10,000 جنيه لأحمد من جيبهم!

الكتاب الثاني: كتاب الدعوى

تعريفها، المدعي والمدعى عليه، الشروط، البينة واليمين، النكول، التكفيل

أولاً: تعريف الدعوى

الدعوى لغةً: الطلب، مأخوذة من "دعا يدعو" أي طلب. واصطلاحاً: قول مقبول عند القاضي يُطلب به حقٌ قَبْلَ الغير. أو هي: إخبار بحقٍّ له على غيره عند القاضي.



التعريف المعتمد: «الدعوى = إخبارٌ بحقٍّ لنفسه على غيره في مجلس

القضاء» (البنية شرح الهداية)

ثانياً: المدعي والمدعى عليه — التفريق الدقيق

هذا أخطر مبحث في باب الدعوى، لأن عليه يتوقف عبء الإثبات. وللفقهاء عدة ضوابط:

الضابط الأول (ضابط الجمهور)

المدعي: من لا يُجبر على الخصومة لو تركها (لو سكت ما حد جاب سيرته).

المدعى عليه: من يُجبر على الخصومة (لو سكت ما اتساب).

📌 المدعي: من يدعي أمراً خفياً (خلاف الظاهر).

📌 المدعى عليه: من يتمسك بالظاهر.

💡 مثال (بالمصري):

يعني لو أحمد ماسك شقة (واضعها إيده عليها) وجه محمد قال "الشقة دي بتاعتي" — محمد هو المدعي لأنه لو سكت محدش هيجبره. وأحمد هو المدعى عليه لأنه واضعها إيده والظاهر معاه.

ثالثاً: قاعدة البينة واليمين



📖 قال النبي ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (رواه البيهقي

والترمذي)

هذا الحديث أصلٌ عظيم في القضاء الإسلامي كله. ومعناه:

١. المدعي عليه إثبات دعواه بالبينة (الشهود أو الأدلة).

٢. فإن عجز عن البينة — يُحْلَف المدعى عليه اليمين.

٣. فإن حلف المدعى عليه — بَرَأ.

٤. فإن نكل (رفض الحلف) — قُضِيَ عليه.

رابعاً: شروط صحة الدعوى

#	الشرط	التوضيح	مثال
١	أن يكون المدعى به معلوماً	يبيّن نوعه وقدره وصفته	"أطالبه بـ 5000 جنيه ثمن بضاعة" ☒ / "أطالبه بحاجة" ☐
٢	أن يكون المدعى عليه معلوماً حاضراً	لا يصح على مجهول أو غائب (عند أبي حنيفة)	لا بد من تعيين الخصم بالاسم
٣	أن تكون الدعوى ملزمة	أن يترتب عليها إلزام شرعي	لا تصح الدعوى بوعده لأنه غير ملزم
٤	أن يطلب المدعي الحكم	لا يحكم القاضي إلا بطلب	لو المدعي حكى القصة بس ما طلبش الحكم — القاضي ما يحكمش
٥	عدم التناقض	ألا يناقض المدعي نفسه	لو قال "ما بيننا تعامل" ثم ادّعى بدين — تناقض

خامساً: باب اليمين (الحلف) — بالتفصيل

تعريف اليمين

لغةً: اليد اليمنى — سُمي الحلف يميناً لأن العرب كانت تتصافح باليمين عند العهد. اصطلاحاً: تقوية أحد طرفي الخبر بذكر الله تعالى.

على من تجب اليمين؟

تجب اليمين على المدعى عليه إذا أنكر ولم يكن للمدعي بينة. ويُستحلف بالله تعالى فقط.

حكم النكول عن اليمين

✚ عند أبي حنيفة: النكول (الامتناع عن الحلف) = إقرار ← يُقضى على الناكل فوراً بالحق دون ردّ اليمين.

✚ عند صاحبين (أبي يوسف ومحمد): النكول ≠ إقرار ← بل تُردّ اليمين على المدعي فيحلف ويأخذ حقه.

⚠️ المُعتمد في المذهب قول أبي حنيفة: النكول إقرار — لأن الإنسان لا يمتنع عن الحلف الصادق إلا وهو كاذب.

💡 مثال (بالمصري):

يعني لو القاضي قال للمدعى عليه "احلف إنك ما بتدينش لفلان" ورفض يحلف — أبو حنيفة بيقول: خلاص كده هو اعترف ضمناً، والقاضي يحكم عليه من غير ما يرجع للمدعي يحلفه.

استحلاف السارق

قال في المتن: «وَيُسْتَحْلَفُ السَّارِقُ». فإن حلف أنه لم يسرق برئ من التهمة. وإن نكل ضمن المال فقط ولكن لا تُقطع يده — لأن الحدود تُدْرَأُ بالشبهات والنكول فيه شبهة.

سادساً: باب التكفيل

التكفيل: أخذ كفيل بنفس المدعى عليه — أي ضامن يضمن حضوره أمام القاضي.

📌 الحكم: جازع عند الحنفية استحضاراً لحفظ حق المدعي.

📌 العلة: حتى لا يهرب المدعي عليه قبل الفصل في القضية.

💡 مثال (بالمصري):

يعني لو محمد رفع قضية على أحمد — وأحمد خائف يهرب قبل ما محمد يجيب الشهود — القاضي ممكن ياخذ كفيل على أحمد (يعني واحد يضمن إن أحمد هيرجع المحكمة تاني).

الكتاب الثالث: كتاب الحجر

تعريفه، مشروعيته، أسبابه، الخلاف في حجر السفهه والمدين، تصرفات المحجور، فك الحجر

أولاً: تعريف الحجر ومشروعيته



الحجر لغةً: المنع والتضييق. ومنه قوله تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ أي لذي عقل — لأن العقل يمنع صاحبه من الأفعال القبيحة.

الحجر اصطلاحاً: منع شخصٍ معيّنٍ من نفاذ تصرفه في ماله، بسبب شرعي يقتضي ذلك المنع.

✍ تعريف الحجر المعتمد = «منع نفاذ التصرف القولي في المال» (بدائع الصنائع)

📖 مشروعيته: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: 5]

📖 وقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]

[6]

ثانياً: أسباب الحجر

أسباب الحجر عند الحنفية أربعة:

السبب	التعريف	حكمه
١. الصَّغَر	من لم يبلغ الخُلُم	محجور عليه بالإجماع
٢. الجنون	زوال العقل	محجور عليه بالإجماع
٣. السَّفَه	تبذير المال في غير محله	خلاف: أبو حنيفة: لا حجر / الصحابيان: يجوز
٤. الدَّيْن (الإفلاس)	أن تزيد ديونه على أمواله	خلاف: أبو حنيفة: لا حجر / الصحابيان: يجوز

ثالثاً: الحجر على السفیه — الخلاف الشهير ★

هذه من أشهر مسائل الخلاف في المذهب الحنفي:



رأي الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)

قال: لا يُحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه مطلقاً. واستدل بعدة أدلة:

أدلة أبي حنيفة:

- ١. الاستدلال بالآية: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ — النهي موجه لغير السفیه (أوليائه) فدلّ على أن السفیه بعد البلوغ يتصرف بماله
- ٢. المعقول: الحجر على الحر العاقل فيه إهانة لأدميته — وضرر الإهانة أعظم من ضرر ضياع المال
- ٣. القياس: العاقل البالغ مكلف شرعاً — فكيف نقبل تكليفه بالصلاة والعبادات ولا نقبل تصرفه في ماله؟
- ٤. الأثر: قصة الزبير بن العوام حين أشرك نفسه في شراء عبد الله بن جعفر، فقال عثمان: "كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟"

رأي الصحابين: أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله)

قالا: يجوز الحجر على السفية ويُعَيَّن عليه وصي يحفظ ماله. واستدلّا:

أدلة الصحابين:

- ١. الآية: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ فأنبت الله للسفيه ولياً
- ٢. حديث حجر معاذ: أن النبي ﷺ حجر على معاذ بن جبل وباع ماله في دينه
- ٣. حفظ حقوق الورثة: لأن مال السفية فيه حق وراثته ودائنيه

⚠️ الفتوى في المذهب الحنفي على قول الصحابين: يجوز الحجر على السفية — لأن المصلحة تقتضيه.

💡 مثال (بالمصري):

يعني لو واحد عنده ملايين بس بيصرفهم كلهم في حاجات مالهش لازمة وعياله مش لاقبين ياكلوا — أبو حنيفة بيقول: سببوه ده حر. لكن أبو يوسف ومحمد بيقولوا: لأ، لازم القاضي يقول "بطل تصرف" ويعين حد يمسك الفلوس. والمعتمد في المذهب هو رأي أبي يوسف ومحمد.

رابعاً: الحجر على المدين (المُفلس)

رأي أبي حنيفة

قال: لا يُحجر على المدين ولا يُباع ماله جبراً. بل يُحبس حتى يقضي دينه اختياراً.

أدلة أبي حنيفة:

- الآية: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ — فلا يجوز بيع ماله بدون رضاه
- المعقول: بيع ماله جبراً فيه اعتداء على ملكيته وهو حر عاقل
- الحل البديل: يُحبس لِضَغْط عليه حتى يقضي دينه بنفسه

رأي صاحبين

قالا: يجوز الحجر على المدين وبيع ماله وتقسيم ثمنه بين غرمائه بالحصص. واستدلا بحديث حجر معاذ وبحماية حقوق الدائنين.

⚠️ الفتوى أيضاً على قول صاحبين في جواز الحجر على المدين حمايةً لحقوق الغرماء.

خامساً: تصرفات المحجور عليه بالتفصيل



تصرفات الصبي المميز (ثلاثة أقسام)

النوع	المقصود	الأمثلة	الحكم
نافعة نفعاً محضاً	ليس فيها أي ضرر	قبول الهدية، قبول الصدقة	تصح بدون إذن الولي
ضارة ضرراً محضاً	ليس فيها أي نفع	التبرع، الهبة، الوقف، الكفالة	لا تصح ولو أذن الولي
دائرة بين النفع والضرر	تحتل الربح والخسارة	البيع، الشراء، الإجارة	موقوفة على إجازة الولي

💡 مثال (بالمصري):

يعني لو عيل عنده 12 سنة وعمّه اذاله هدية 500 جنيه — دي نافعة نفعاً محضاً فتصح من غير ما أبوه يوافق. لكن لو العيل ده راح وهب لصاحبه العجلة بتاعته — دي ضارة ضرراً محضاً ما تصحّش حتى لو أبوه وافق. ولو العيل راح اشترى موبايل — دي دايرة بين النفع والضرر، لو أبوه وافق تصح ولو رفض تبطل.

سادساً: فك الحجر وشروطه

متى يُفك الحجر عن الصغير؟

يُفك الحجر بتحقيق شرطين: البلوغ + الرُّشد.

📌 البلوغ عند أبي حنيفة: بالاحتلام أو الحيض. وإن لم تظهر العلامات فبالسن:

— الذكر: 18 سنة

— الأنثى: 17 سنة

📌 عند الصحابين: الذكر والأنثى: 15 سنة

ما هو الرُّشد؟

الرشد = حسن التدبير في المال — أي القدرة على حفظ المال وتنميته وعدم تبذيره.

📖 قال تعالى: ﴿فَإِنْ آتَيْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]

كيف يُعرف الرشد؟ يُختبر الصبي بعد بلوغه بأن يُعطى مبلغاً صغيراً ليتصرف فيه بالبيع والشراء. فإن أحسن التدبير ولم يُغبن غبناً فاحشاً دُفع إليه ماله.

💡 مثال (بالمصري):

يعني لما الولد يكبر ويبلغ — أبوه يديله مثلاً 1000 جنيه ويقولـه "روح اشترى بيها حاجة وبيعها". لو رجع بربح أو على الأقل ما خسرش خسارة كبيرة — يبقى رشيد ويأخذ ماله. لو راح اشترى حاجة بعشر أضعاف ثمنها — يبقى لسه مش رشيد.

هل يُفك الحجر بمجرد البلوغ بدون رشد؟

📌 عند أبي حنيفة: نعم — إذا بلغ 25 سنة يُدفع إليه ماله حتى لو لم يُثبت رشده. لأن خمساً وعشرين سنة كافية ليتعلم التدبير.

📌 عند الصحابين: لا — لا يُدفع إليه ماله أبداً حتى يُثبت رشده ولو بلغ مائة سنة.

⚠️ الفتوى على قول الصحابين: لا يُدفع المال حتى يُثبت الرشد — حمايةً للمال.

ملخص المراجعة النهائية

أهم الأسئلة المتوقعة مع إجابات مختصرة

السؤال	الإجابة
عرّف الشهادة اصطلاحاً	إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القاضي
اذكر شروط الشاهد	الإسلام، العقل والبلوغ، الحرية، العدالة، البصر، النطق، عدم التهمة
ما نصاب الشهادة في الزنا؟	أربعة رجال عدول
ما حكم رجوع الشهود بعد الحكم بالمال؟	لا يُنقض الحكم لكن الشهود يضمنون المال
من ترد شهادته للتهمة؟	الأب لابنه، الزوج لزوجته، الشريك لشريكه، العدو الدنيوي، المحدود في قذف
ما الفرق بين المدعي والمدعى عليه؟	المدعي من لا يُجبر لو ترك، والمدعى عليه من يُجبر
ما حكم النكول عن اليمين عند أبي حنيفة؟	النكول إقرار — يُقضى على الناكل فوراً
عرّف الحجر اصطلاحاً	منع نفاذ التصرف القولي في المال بسبب شرعي
هل يُحجر على السفیه عند أبي حنيفة؟	لا. لكن الفتوى على قول الصحابين بالجواز
ما أقسام تصرفات الصغير المميز؟	نافعة محضة (تصح)، ضارة محضة (لا تصح)، دائرة (موقوفة على الولي)
متى يُفك الحجر عن الصغير؟	بالبلوغ والرشد معاً. عند أبي حنيفة بلوغ 25 سنة يكفي

تم بحمد الله وتوفيقه

المذكرة الشاملة — الجزء الموضوعي — فقه حنفي (الفرقة الثالثة)

تصميم NIMBUS v2 — شريعة وقانون